Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 29/01/2021
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 29/01/2021
HASH: 50a39ecb576f7174140 4f040fbdc609f
Ajuntament de Calaf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL SOSTENIMENT ECONÒMIC DE LA BIBLIOTECA DE CALAF

A Calaf, a la data de la signatura electrònica.

REUNITS

El Senyor Jordi Badia i Perea, amb DNI XXXXX447 P, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Calaf, actuant en nom de representació de dit ajuntament, amb CIF P0803100G. Aquest actua assistit pel secretari interventor de la Corporació, Senyor Joan Miquel Roig Mestre.

El Senyor Xavier Nadal Masana, amb DNI XXXXX227 B, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Calonge de Segarra, actuant en nom de representació de dit ajuntament, amb CIF **P0803600F**. Aquest actua assistit per la secretària interventora de la Corporació, Senyora Anna Cantacorps Centellas.

El Senyor Jordi Cases Camats, amb DNI XXXXX564 A, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, actuant en nom de representació de dit ajuntament, amb CIF P0805900H. Aquest actua assistit per la secretària interventora de la Corporació, Senyor Glòria Querol Padullés.

La Senyora Maria Cristina Mas Soteras, amb DNI XXXXX009 N, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Els Prats de Rei, actuant en nom de representació de dit ajuntament, amb CIF P0816900E. Aquest actua assistit pel secretari interventor de la Corporació, Senyor Josep Font Nadal.

La Senyora Rosa Narbona Agustín amb DNI XXXXX923 C, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, actuant en nom de representació de dit l'Ajuntament, amb CIF P0822800I. Aquest actua assistit pel secretari interventor de la Corporació, Senyor César Jato Pacífico.

El Senyor Pere Masana Nadal, amb DNI XXXXX540 J en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Pujalt, actuant en nom de representació de dit ajuntament, amb CIF P0817500B. Aquest actua assistit pel secretari interventor de la Corporació,

Codi Validació: 42ST S4NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Senyor Albert Rica Villagrà.

MANIFESTEN

Que l'Ajuntament de Calaf té signat conveni de col·laboració amb l'IES Alexandre de Riquer pel qual aquesta institució educativa cedeix un espai per destinar-lo al servei de biblioteca. Aquest servei de biblioteca està sufragat per l'Ajuntament de Calaf.

Que l'IES Alexandre de Riquer està incardinat en el sistema d'educació secundària, depenent del Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Que és voluntat dels ajuntaments signats establir un marc de col·laboració mitjançant la signatura d'un conveni entre les parts pel sosteniment d'un equipament de biblioteca pública a l'Alta Segarra.

OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

El títol competencial ve donat per l'article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 28 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que atribueix competència als municipis en matèria d'instal·lacions culturals i destinades a l'ocupació del lleure.

En el mateix sentit, l'article 66.3.n) del TRLMRLC, es refereix a similars competències en l'àmbit de les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure,

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una

Codi Validació: 42ST S4NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 2 de 9

línia de cooperació entre els ajuntaments signats per contribuir econòmicament al sosteniment de l'equipament de biblioteca pública situada a l'IES Alexandre de Riquer.

En particular, s'acorda que els ajuntaments signants abonaran en els termes establerts en aquest conveni, les quantitats següents

Ajuntament	Aportació econòmica anual
Castellfollit de Riubregós	450€
Calonge de Segarra	450€
Els Prats del Rei	450€
Pujalt	450€
Sant Martí Sesgueioles	450€

En conseqüència, les parts normalitzen el present conveni, el qual es regirà pels següents

PACTES

PRIMER. Drets i obligacions de l'Ajuntament de Calaf.

A) Drets.

L'Ajuntament de Calaf tindrà dret a percebre les aportacions econòmiques consignades en aquest contracte per part dels altres ajuntaments conveniats.

Aquestes aportacions es realitzaran una vegada es signi el conveni.

L'aportació dels ajuntaments per a l'exercici 2019 serà la que tinguessin prevista en els respectius pressupostos.

En el cas de que els ajuntaments hagin transferit a l'IES Alexandre de Riquer la totalitat de l'aportació prevista pressupostàriament, quedaran exempts del

Codi Validació: 42ST54NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9

pagament d'aquesta anualitat des del moment en que acreditin el seu pagament a l'Ajuntament de Calaf.

B) Obligacions.

L'Ajuntament de Calaf es farà càrrec de les despeses de gestió directa de la biblioteca, que inclouen la contractació d'un servei extern de bibliotecària per dinamitzar l'espai destinat a la biblioteca municipal. Aquesta despesa, durant l'exercici 2019, anirà amb càrrec a la partida 450.00-22.799. En els següents exercicis s'haurà de preveure la quantitat que sigui necessària per al manteniment del servei. En cas contrari, no havent-hi consignació pressupostària, no es podrà prestar l'esmentat servei.

Mantindrà les instal·lacions en les condicions en les quals se li han cedit i segons les condicions d'ús especifiques de cada espai informant de les incidències ocasionades a l'equipament de forma pròpia o per altres seguint els protocols establerts a tal efecte.

SEGON. Drets i obligacions dels altres ajuntaments conveniats.

A) Drets

Els usuaris procedents d'aquests municipis gaudiran de l'espai de biblioteca pública en igualtat de condicions amb els usuaris procedents de Calaf.

Els diferents ajuntaments conveniats podran fer difusió del servei a través dels respectius mitjans de comunicació municipals.

Així mateix, podran realitzar publicitat de la seva aportació econòmica en el sosteniment econòmic d'aquest equipament.

B) Obligacions

Els ajuntaments conveniats estaran obligats a percebre les aportacions econòmiques consignades en aquest conveni i segons queda preceptuat en l'apartat Drets de l'Ajuntament de Calaf. Aquests ajuntaments es comprometen a abonar aquestes aportacions l'any 2020.

Codi Validació: 42ST54NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

Ajuntament de Calaf

Els ajuntaments conveniats es comprometen a habilitar el crèdit suficient i adequat en cas de no disposar-ne en el moment de la signatura. Així mateix, en el pressupost general per a l'exercici 2020, i en els successius en cas de pròrroga, es comprometen a incloure la consignació pressupostària suficient per al sosteniment de la biblioteca.

Aquests ajuntaments estaran obligats a indemnitzar a l'Ajuntament de Calaf per les despeses en que hagués incorregut en la contractació del servei de bibliotecàries en cas d'incomplir els termes d'aquest conveni de forma unilateral i sense pacte amb l'Ajuntament.

TERCER. Horari del servei de biblioteca i ús dels llibres

A partir del mes de setembre, l'horari del servei de biblioteca serà el següent:

- de dilluns a divendres de 15.30h a 20h
- dilluns, dimecres i dissabte de 10h a 13h.

A més, el servei restarà obert els dies no festius per vacances de Nadal, Setmana Santa i intensiu en període de selectivitat.

En tot cas, si així ho decideixen de mutu acord l'Ajuntament de Calaf i l'IES Alexandre de Riquer, es podrà modificar l'horari del servei.

La totalitat dels llibres que es troben actualment a la biblioteca passen a ser d'ús públic durant la vigència del conveni i es situaran sempre al lloc on el major nombre d'usuaris se'n puguin beneficiar.

QUART. Vigència i modificació del conveni.

Aquest conveni tindrà vigència fins a 31 de desembre de l'any 2020. Aquest conveni es podrà renovar per fins a dos períodes consecutius d'un any i per acord explícit de les parts signants.

Aquest conveni es podrà modificar per acord explícit de les parts signants.

CINQUÈ. Resolució de controvèrsies.

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que demani de la interpretació i acompliment del present conveni. En darrer terme, si no pogués assolir-se un acord, les parts se sotmetran a l'ordre jurisdiccional

Codi Validació: 42ST S4NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

contenciós administratiu de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili.

SISÈ. Comissió de seguiment

Per al seguiment de l'esmentat conveni es constitueix una comissió multilateral formada pels membres que els diferents ajuntaments signants tenen com a representants en el ple del consell de la Mancomunitat de l'Alta Segarra (abans MIVS). A més, en aquesta comissió hi podran participar amb veu però sense vot els regidors i regidores de l'àrea d'educació dels diferents ajuntaments conveniats, encara que no formin part de l'esmentat plenari.

Aquesta comissió celebrarà com a mínim una reunió anual.

Aquests membres seran els responsables del compliment del conveni i el seu seguiment. A més, seran els encarregats de triar els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni en cada cas.

SETÈ. Resolució del conveni.

Aquest conveni es podrà resoldre per mutu acord de les parts, per l'incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts, per la impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni i per les altres causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

En cas de resolució, les parts es comprometen a deixar l'espai en les mateixes condicions en que està a l'inici del conveni i a restituir a cada part els béns i els drets que li siguin propis. A més, la part passiva en la resolució podrà reclamar els drets que estimi convenients.

I en prova de conformitat amb l'anteriorment exposat, les parts signen aquest conveni a Calaf, en la data de la signatura electrònica.

Codi Validació: 42ST S4NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

Ajuntament de Calaf

Alcalde de Calaf	En dono fe. El secretari interventor
Alcalde de Castellfollit de Riubregós	En dono fe. La secretària interventora
Alcalde de Calonge de Segarra	En dono fe. La secretària interventora

Codi Validació: 42ST S4NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

Ajuntament de Calaf

Alcaldessa de Els Prats del Rei	En dono fe. El secretari interventor
Alcalde de Pujalt	En dono fe. El secretari interventor
Alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles	En dono fe. El secretari interventor

Codi Validació: 42ST S4NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 8 de 9

Ajuntament de Calaf

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA

DILIGÈNCIA per fer constar que, l'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós ha desistit de la signatura del Conveni de col·laboració pel sosteniment econòmic de la Biblioteca de Calaf 2020 i de les obligacions que se'n deriven. Tanmateix, l'Ajuntament de Calonge de Segarra ha desistit de la signatura del Conveni de col·laboració pel sosteniment econòmic de la Biblioteca de Calaf 2020, tot i que ha dut a terme les obligacions que se'n deriven del mateix.

Calaf, document signat i datat electrònicament

El secretari interventor

Codi Validació: 42ST S4NA4N3WZ5M636N9AWGL6 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 9 de 9